

		
---	--	---

ALLEGATO 1.1 – Domanda di partecipazione –Busta A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

**ID 5938- Tender_36336 Procedura negoziata, art. 76, c.2 lett. b) e c.7 del D. Lgs. 36/2023 per la
fornitura del refurbishment di una sala data center e relativa manutenzione di 12 mesi
CIG: A008DE5927; CUP: B95F23000250002**

Il sottoscritto (nome e cognome) _____ nato a _____
 il _____ codice fiscale _____
 residente in (Stato) _____ Comune di _____
 via _____ n. _____ cap _____
in qualità di (*carica sociale*) _____
 dell'impresa _____
 con sede legale in _____ Comune di _____
 via _____ n. _____ cap _____
 codice Fiscale _____ Partita IVA _____
 REA _____ iscritta alla C.C.I.A.A. di _____
 CCNL applicato (*con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater della legge n. 120/2020*): _____

(*in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti* ovvero _____ [*indicare
forma giuridica del gruppo*]) **con le Imprese** (indicare denominazione o ragione sociale):

all'interno del quale la _____
 verrà nominata **Impresa capogruppo**)

Il sottoscritto¹ (nome e cognome) _____ nato a _____

¹ Indicare gli ulteriori sottoscrittori della dichiarazione in caso di RTI/Consorzi

 insiel		
--	--	---

ALLEGATO 1.1 – Domanda di partecipazione –Busta A

il _____ codice fiscale _____
residente in (Stato) _____ Comune di _____
via _____ n. _____ cap _____
in qualità di (carica sociale) _____
dell'impresa _____
con sede legale in _____ Comune di _____
via _____ n. _____ cap _____
codice Fiscale _____ Partita IVA _____
REA _____ iscritta alla C.C.I.A.A. di _____
CCNL applicato (Con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater della legge n. 120/2020):

Il sottoscritto² (nome e cognome) _____ nato a _____
il _____ codice fiscale _____
residente in (Stato) _____ Comune di _____
via _____ n. _____ cap _____
in qualità di (carica sociale) _____
dell'impresa _____
con sede legale in _____ Comune di _____
via _____ n. _____ cap _____
codice Fiscale _____ Partita IVA _____
REA _____ iscritta alla C.C.I.A.A. di _____
CCNL applicato (Con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater della legge n. 120/2020):

² Indicare gli ulteriori sottoscrittori della dichiarazione in caso di RTI/Consorzi

		
---	--	---

ALLEGATO 1.1 – Domanda di partecipazione –Busta A

CHIEDE/CHIEDONO di partecipare alla gara di cui all'oggetto e, a tal fine,

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze penali e civili in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questo operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA/DICHIARANO di partecipare alla gara in qualità di³

A) concorrente individuale di cui alla lettera a)- b)- c) d) dell'art. 65, comma 2 del D.lgs. 36/2023, ed in particolare⁴:

☐ **imprenditore individuale**, anche artigiano, e società, anche cooperative;

☐ **consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro**

Indicare le consorziate esecutrici della fornitura e, qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) del Codice, indicare i consorziati designati da quest'ultimo (N.B.: ove il consorzio non indichi per quali consorziate concorre si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio e in tal caso non deve compilare le tabelle sottostanti):

Denominazione dell'impresa:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

Denominazione dell'impresa:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

Denominazione dell'impresa:	
con sede legale in:	via/piazza: n.

³ Barrare la casella pertinente sub lettera A), B), C).

⁴ Barrare la casella pertinente

		
---	--	---

ALLEGATO 1.1 – Domanda di partecipazione –Busta A

codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

☐ **consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.**

Indicare le consorziate esecutrici della fornitura e, qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) del Codice, indicare i consorziati designati da quest'ultimo (N.B.: ove il consorzio non indichi per quali consorziate concorre si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio e in tal caso non deve compilare le tabelle sottostanti):

Denominazione dell'impresa:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

Denominazione dell'impresa:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

Denominazione dell'impresa:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

☐ **consorzio stabile.**

Indicare le consorziate per le quali il consorzio concorre e, qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del Codice, indicare i consorziati designati da quest'ultimo (N.B.: ove il consorzio non indichi per quali consorziate concorre si

 insiel		
---	--	---

ALLEGATO 1.1 – Domanda di partecipazione –Busta A

intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio e in tal caso non deve compilare le tabelle sottostanti:

Denominazione dell'impresa:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

Denominazione dell'impresa:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

Denominazione dell'impresa:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

B) concorrente associato, di cui alle lettere e)- f)- g) – h) dell'art. 65, comma 2 del D.lgs. 36/2023, ed in particolare⁵:

☐ Raggruppamento Temporaneo di concorrenti costituiti dai soggetti a)- b)- c) d) dell'art. 65, comma 2 del Codice:

☐ già costituito (N.B.: allegare copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza)

oppure

☐ da costituirsi tra i seguenti operatori economici:

⁵ Barrare la casella pertinente

 insiel		
---	--	---

ALLEGATO 1.1 – Domanda di partecipazione –Busta A

Denominazione dell'impresa Capogruppo:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

Denominazione dell'impresa mandante:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

Denominazione dell'impresa mandante:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

☐ Consorzio Ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile :

☐ già costituito (N.B. allegare copia dell'atto costitutivo e statuto)

oppure

☐ da costituirsi tra i seguenti operatori economici:

Denominazione dell'impresa Capogruppo:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

Denominazione dell'impresa mandante:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:

 insiel		
---	--	---

ALLEGATO 1.1 – Domanda di partecipazione –Busta A

REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

Denominazione dell'impresa mandante:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

- ☐ Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice (N.B.: allegare copia del contratto di rete).

Indicare le imprese con cui la rete intende partecipare e il soggetto designato quale organo comune/mandatario:

Denominazione dell'impresa organo comune/mandatario:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

Denominazione dell'impresa:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

Denominazione dell'impresa:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

- ☐ Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) ai sensi del D.lgs. 23.07.1991, n.240 (N.B.: allegare copia dell'atto costitutivo e statuto).

		
---	--	---

ALLEGATO 1.1 – Domanda di partecipazione –Busta A

Se il GEIE non esegue direttamente, indicare i membri che eseguono:

Denominazione dell'impresa:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

Denominazione dell'impresa:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

Denominazione dell'impresa:	
con sede legale in:	via/piazza: n.
codice fiscale:	partita IVA:
REA n.:	C.C.I.A.A.:
n. telefono	n. fax:
mail:	PEC:

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, i legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi **dichiarano** fin d'ora:

- che i componenti del costituendo RTI/Consorzio sono quelli più sopra indicati e che l'impresa capogruppo mandataria cui sarà conferito, in caso di aggiudicazione, il mandato collettivo speciale con rappresentanza per funzioni di capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, è:

_____ ;

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell'art. 68 del Codice.

Il concorrente che si presenta in forma associata⁶ (Raggruppamento Temporaneo di concorrenti/consorzi ordinari/soggetti aggregati/GEIE) deve specificare le quote in percentuale di

⁶ È sufficiente un'unica dichiarazione riferita a più lotti, nel caso in cui ruolo della mandataria e delle mandanti/consorziate, attività e/o quote percentuali di esecuzione siano gli stessi

		
---	--	---

ALLEGATO 1.1 – Domanda di partecipazione –Busta A

partecipazione al raggruppamento di ciascun operatore economico, nonché descrivere le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite da ciascuna impresa:

RUOLO IMPRESA	QUOTA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE NEL RAGGRUPPAMENTO/ CONSORZIO/RETE/GEIE	DESCRIZIONE DELLA PARTE DEL SERVIZIO CHE SARÀ ESEGUITA DA CIASCUNA IMPRESA OVVERO LA PERCENTUALE IN CASO DI SERVIZI INDIVISIBILI
Capogruppo/mandataria: _____ _____	_____ %	_____ _____
Mandante: _____ _____	_____ %	_____ _____
Mandante: _____ _____	_____ %	_____ _____
TOTALE	100%	

C) quale operatore economico stabilito in altro Stato Membro costituito conformemente alla legislazione vigente nel Paese di appartenenza, ai sensi dell'art. 65, comma 1 del Codice ovvero di Paese terzo firmatario degli accordi di cui all'art. 69 del Codice dei contratti.

* * *

Nel caso in cui l'operatore economico intende fare ricorso all'istituto dell'**AVVALIMENTO**, il concorrente deve indicare

- la denominazione dell'operatore economico ausiliario:
_____;
- i requisiti oggetto di avvalimento specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta:

_____.

 insiel		
--	--	---

ALLEGATO 1.1 – Domanda di partecipazione –Busta A

* * *

Nel caso in cui l'operatore economico intenda fare ricorso all'istituto del **SUBAPPALTO**, il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, deve indicare

- le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale):

- prestazioni:

- quota di subappalto: _____ (non superiore alla percentuale indicata nel Disciplinare di gara del valore complessivo dell'appalto);

* * *

Nel caso in cui l'operatore economico intenda fruire delle **RIDUZIONI** di cui all'articolo 106 comma 8 del Codice, il concorrente indica il possesso dei relativi requisiti:

DICHIARA/DICHIARANO altresì

- ✓ di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi e che l'offerta presentata ed i relativi prezzi sono adeguati e sufficienti rispetto al costo del lavoro, se richiesto nella presente procedura, e che gli stessi comprendono i costi relativi alla sicurezza ai sensi del D. Lgs. 36/2023;
- ✓ di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 5 lett. e) e f) del Codice;
- ✓ di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- ✓ i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il

 insiel		
--	--	---

ALLEGATO 1.1 – Domanda di partecipazione –Busta A

pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (**allegare in calce alla presente dichiarazione le suddette informazioni**);

- ✓ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- ✓ remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza , se richiesti per la presente procedura, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- ✓ di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati in conformità a quanto previsto dall'[informativa](#) disponibile sul sito www.insiel.it , nella sezione "Gare e acquisti", sottosezione "Albo Fornitori Insiel";
- ✓ di essere edotto degli obblighi derivanti dal [Codice Etico](#) e nel [Modello di organizzazione e gestione](#) in vigore presso Insiel S.p.A. e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- ☐ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", Insiel S.p.A. a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- oppure
- ☐ di NON autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", Insiel S.p.A. a rilasciare copia dell'offerta tecnica (se prevista) e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. In tal caso il concorrente dovrà produrre dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 (articoli 46 e 47), **da inserire nelle relative buste B e/o C e dovrà tassativamente riportare:**
 - a) le singole pagine e i singoli paragrafi della documentazione prodotta che contengono segreti tecnici o commerciali, onde consentire alla Stazione Appaltante la chiara e precisa individuazione delle parti segretate;
 - b) congrua motivazione circa l'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale, con indicazione dell'istituto giuridico posto a tutela della documentazione secretata (marchio, brevetto, privativa industriale, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale);
 - c) documentazione a comprova dell'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale dichiarato;

		
---	--	---

ALLEGATO 1.1 – Domanda di partecipazione –Busta A

- ☐ *[Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]⁷*
ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____
rilasciati _____ dal _____ Tribunale _____ di _____
nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- ☐ *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]*
l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- ☐ *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]*
il domicilio fiscale _____, il codice fiscale _____, la partita IVA _____, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90, comma 1 del Codice _____
_____;
- ☐ di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 29 "Trattamento dei dati personali" del Disciplinare di gara

Data _____

Il Legale Rappresentante/Procuratore

⁷ Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto

 insiel		
--	--	---

ALLEGATO 1.1 – Domanda di partecipazione –Busta A

*Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti ovvero nel caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete qualora la rete sia priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza o la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o la rete sia sprovvista di organo comune, ai sensi dell'art.68, comma 1 del Codice, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti:

Firmato digitalmente da _____ per l'Impresa

Firmato digitalmente da _____ per l'Impresa

Firmato digitalmente da _____ per l'Impresa